

3학년	사회과 1학기 중간고사	2023년 5월 1일 2교시	과목코드(03)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------

문항 유형	문항 수x배점	점수(점)
선택형	20문항x3점	60점
	10문항x4점	40점
계	30문항	100점

※ 다음 문제를 읽고 정답을 OMR카드에 정확히 표기하시오.

1. 인권에 대한 설명으로 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은? (3점)

< 보 기 >

ㄱ. 인간이라면 누구나 누릴 수 있다.
 ㄴ. 국가나 타인이 침해해서는 안된다.
 ㄷ. 일정 기간에 한시적으로 보장된다.
 ㄹ. 태어나면서부터 자연스럽게 가진다.
 ㅁ. 필요한 경우 타인에게 넘겨줄 수 있다.

① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

2. 다음은 우리나라 헌법 조항의 일부이다. (가)~(라)에 해당하는 기본권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

(가) 모든 국민은 법 앞에 평등하다.
 (나) 모든 국민의 재산권은 보장된다.
 (다) 모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다.
 (라) 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 선거권을 가진다.

① (가)는 국가로부터 차별대우를 받지 않도록 요구할 수 있는 권리다.
 ② (나)는 국가 권력의 간섭을 배제하는 권리이다.
 ③ (다)는 사회적 약자의 권리를 실질적으로 보장하기 위한 기본권이다.
 ④ (라)는 국민 주권의 원리를 실현하기 위해 필요한 기본권이다.
 ⑤ (가)~(라)에 해당하는 기본권은 모두 시민혁명 이후 각국의 법률에 규정되었다.

3. 다음 각 사례에서 침해된 기본권을 바르게 연결한 것은? (3점)

(가) 남성이라는 이유로 간호사 채용에서 배제당했다.
 (나) 환자의 동의없이 촬영한 환자의 사진을 병원 홍보에 이용하였다.

(가) (나) (가) (나)

① 자유권 청구권 ② 평등권 자유권
 ③ 사회권 평등권 ④ 평등권 사회권
 ⑤ 참정권 청구권

4. 다음은 어느 기본권을 규정한 헌법 조항이다. 이 기본권의 보장을 요구할 수 있는 사례로 가장 적합한 것은? (4점)

헌법 34조
 ② 국가는 사회보장·사회복지의 증진에 노력할 의무를 진다.

① A는 남성이라는 이유로 대학의 항공운항과 교육에서 배제되었다.
 ② B는 지난 대선 때 해외 유학 중이었는데 해외에 투표소가 설치되어 있지 않아 투표를 할 수 없었다.
 ③ C는 F씨가 집요하게 전화를 걸고 직장이나 집으로 매일 찾아오는 등의 스토킹으로 두려움에 떨고 있다.
 ④ D는 90세의 고령자로 경제적인 어려움에 처한 채 혼자 살고 있었는데 건강 악화로 기본적인 생활도 할 수 없게 되었다.
 ⑤ E는 현재 정치 풍조를 비판하는 다큐 영화를 제작하였는데 영상물 등급 위원회에서 보류 결정을 받아 영화를 상영하지 못하였다.

5. 다음 설명에 해당하는 권리는? (3점)

다른 기본권 보장을 위한 수단이 되는 권리

① 교육권 ② 자유권 ③ 평등권
 ④ 공무담임권 ⑤ 재판청구권

뒷면 계속

[6~7] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

고등학교 기숙사 입소자를 학업 성적을 우선 기준으로 삼아 선발하는 것은 (A)을/를 침해하는 것이라고 판단, (B)은/는 해당 고등학교에 관련 규정을 개선할 것을 권고하였다.

6. A에 해당하는 기본권의 특징에 옳게 대답한 학생은? (3점)

질문 \ 학생	갑	을	병	정	무
침해된 권리구제를 요구할 수 있는 권리인가?	○	○	○	×	×
국가의 적극적 행위를 요구할 수 있는 권리인가?	○	×	×	○	×
다른 기본권 실현을 위한 전제조건이 되는 권리인가?	×	○	×	×	○

(예-○, 아니오-×)

① 갑 ② 을 ③ 병 ④ 정 ⑤ 무

7. B에 들어갈 기관으로 가장 적절한 것은? (3점)

- ①  대한민국정부

②  헌법재판소
Constitutional Court of Korea

③  대한민국국회

④  대한민국 법원
COURT OF KOREA

⑤  국가인권위원회

8. 그림과 같은 이유로 기본권을 제한하는 목적은? (3점)



- ① 공공복리

③ 재산권 보장

⑤ 행정 편의성 도모

② 질서 유지

④ 국가 안전 보장

9. 다음 헌법 조항을 바탕으로 추론할 수 있는 내용을 <보기>에서 **모두** 고른 것은? (3점)

헌법 21조

④언론·출판은 타인의 명예나 권리 또는 공중도덕이나 사회윤리를 침해하여서는 아니된다.

헌법 23조

①모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다.

②재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다.

< 보 기 >

ㄱ. 공익을 위한 기본권 제한에는 한계가 없다.

ㄴ. 기본권 제한을 하려면 관련 법률이 필요하다.

ㄷ. 자유권과 재산권은 천부인권으로 제한이 불가하다.

ㄹ. 기본권은 다른 사람과의 공존을 위하여 제한되어야 할 때가 있다.

- ① ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄹ

② ㄱ, ㄷ

⑤ ㄷ, ㄹ

③ ㄴ, ㄷ

10. 인권 침해와 그 구제 방법에 대해 바르게 설명한 사람을 **모두** 고른 것은? (4점)

- 갑: 임금체불이 지속되었을 때 고용노동부에 진정하면 구제받을 수 있어.
- 을: 친구가 내 사진을 본인의 블로그에 허락 없이 게시했다면 행정 소송을 통해 구제받을 수 있어.
- 병: 아파트 신축 공사로 인해 일조권이 침해된 지역 주민들은 건설사를 상대로 형사소송을 진행할 수 있어.
- 정: 공무원 채용시험에서 현역 군필자에게 가산점을 주는 제도가 여성과 장애인의 기본권을 침해한다고 생각한다면 헌법재판소에 헌법소원심판을 신청할 수 있어.

- ① 갑, 을

④ 갑, 병, 정

② 갑, 정

⑤ 을, 병, 정

③ 을, 병

다음 장 계속

11. 다음 상황에 대한 학생들의 대화 중 옳지 않은 것은? (3점)



- ① 갑: 학생 소지품 검사는 사생활의 비밀과 자유를 침해한다고 생각해.
- ② 을: 하지만 난 우리가 쾌적한 환경에서 살 권리도 있다고 생각해. 담배는 타인에게도 안 좋은 영향을 끼치잖아.
- ③ 병: 게다가 담뱃불로 인한 화재의 위험도 있기에 학교의 안전과 질서 유지를 위해서라도 소지품 검사는 정당화될 수 있다고 봐.
- ④ 정: 애들아, 학생이라면 학교에서 인권을 침해하는 지시를 내려도 일단 따라야지. 악법도 법이더라 말도 모르나?
- ⑤ 무: 잘못된 지시에도 따라야한다고 생각하진 않아. 다만 소지품 검사가 필요하다고 동의한다면 어떤 방법으로 어떻게 할지 범위와 방법을 정해서 해볼 수도 있다고 생각해.

12. 다음 중 부당 노동 행위에 해당하지 않는 것은? (3점)

- ① 노동조합과의 단체교섭을 정당한 사유없이 계속 미루는 행위
- ② 근로자가 노동조합에 가입한 것을 이유로 승진에서 배제하는 행위
- ③ 근로자가 노동조합에 가입하지 않을 것을 고용조건으로 하는 행위
- ④ 근로자의 노동에 대해 근로 계약에 명시된 대가를 지급하지 않는 행위
- ⑤ 근로자가 노동조합에 가입했다는 이유로 성과급을 지급하지 않는 행위

13. 근로자에 해당하는 사람을 <보기>에서 모두 고른 것은? (3점)

< 보 기 >

- ㄱ. 브런치 카페를 운영하는 갑
- ㄴ. 학교에서 사회를 가르치는 을
- ㄷ. 시내에서 휴대폰 대리점을 운영하는 병
- ㄹ. 편의점에서 아르바이트를 하는 청소년 정

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

14. 밑줄 친 내용 중 잘못된 것은? (3점)

우리 ① 헌법은 근로자 개인에게 근로의 권리를 보장하고 있으며 ② 사용자를 보호하기 위해 최저 임금제를 시행하고 있다. ③ 청소년도 성인과 동일하게 최저 임금을 보장받을 수 있다. 또한 ④ 헌법에서는 근로자의 권리를 보장하기 위해 노동 3권을 보장하고 있으며, ⑤ 노동법에서는 헌법에서 명시한 노동권의 보호를 구체화하고 있다.

15. 다음 글의 (가) 제도에 대한 설명으로 옳은 것은? (4점)

“지나치게 협소한 구치소 방에 수용한 행위가 인간의 존엄과 가치를 침해한다.”라며 강OO씨가 제기한 (가)에 대해 헌법재판소 전원 재판부는 “구치소 수형자의 실사용 가능 면적은 1㎡ 정도로, 이 정도 면적은 팔다리도 뻗기 어려운 정도의 매우 협소한 것이다. 인간으로서 존엄과 가치를 침해한다”고 밝혔다.

- ① (가)에 해당하는 것은 ‘행정재판’이다.
- ② 청구인은 결정에 불복할 시 상소할 수 있다.
- ③ 행정부의 신청에 따라 위헌 여부를 판단하는 심판이다.
- ④ 공권력의 행사 또는 불행사로 인해 기본권을 침해당한 경우 청구할 수 있다.
- ⑤ 청구인의 주장을 받아들이는 결정을 하기 위해서는 재판관 과반수의 찬성이 필요하다.

뒷면 계속

16. 밑줄 친 내용 중 옳은 것은? (3점)

국회는 국민이 ①직접 선출하는 임기 ②5년의 국회의원으로 구성된다. 선거를 통해 각 정당의 득표율에 비례하여 선출된 ③지역구 국회의원과 각 지역구에서 가장 많은 득표를 한 1명을 ④비례 대표 국회의원으로 뽑는다. 헌법은 국회의원 수를 법률로 정하되, ⑤300인 이상으로 규정하고 있다.

17. 국회를 위원회 중심으로 운영하는 가장 중요한 이유는? (3점)

- ① 의회주의 실현
- ② 신속한 의사 결정
- ③ 국민의 기본권 보장
- ④ 국가 권력의 남용 방지
- ⑤ 효율적이고 전문적인 심의

18. 다음은 법률의 제정 및 개정 절차를 나타낸 것이다. 옳지 않은 것은? (3점)



- ① 10인 이상의 국회 의원 발의 또는 행정부가 법률안을 제출한다.
- ② 국회의장은 제안된 법률안을 ㉠으로 회부하거나 본회의에 직접 상정한다.
- ③ ㉠은 본회의에 앞서 법률안을 미리 심의한다.
- ④ 본회의에서는 재적 의원 과반수의 출석과 출석 의원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑤ 법률안은 공포한 날로부터 15일 후 효력이 발생한다.

19. 국회가 임명 동의권을 행사하는 고위 공무원에 해당되지 않는 사람은? (3점)

- ① 국무총리 ② 대법원장
- ③ 감사원장 ④ 국회의장
- ⑤ 헌법재판소장

20. <보기> 중 국회의 국정 견제 권한으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

< 보 기 >

- ㄱ. 행정부가 제출한 작년도 결산의 승인
- ㄴ. 학교 주변 유해 식품 판매 금지 법안 발의
- ㄷ. 임시회에서 대법원장 후보자 임명 동의안 처리
- ㄹ. 최근 사회 문제가 되고 있는 로비 사건에 대한 국정 조사를 의결

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

21. (가)~(다)에 해당하는 행정부의 조직을 옳게 연결한 것은? (4점)

- (가) 국민의 직접 선거에 의해 선출되며, 임기는 5년이고 중임할 수 없다.
 (나) 행정기관과 공무원들이 직무를 바르게 수행하는지를 조사한다.
 (다) 법률의 제정안과 개정안, 예산안 등 행정부의 중요한 정책을 심의한다.

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|------|------|-------|
| ① | 대통령 | 감사원 | 국무회의 |
| ② | 대통령 | 국무회의 | 감사원 |
| ③ | 국무총리 | 감사원 | 각부 장관 |
| ④ | 국무총리 | 대통령 | 각부 장관 |
| ⑤ | 감사원 | 대통령 | 국무총리 |

22. 다음 신문 기사 내용 중 대통령이 행정부 수반의 권한으로 한 일을 모두 고른 것은? (4점)

(가)	(나)	(다)
○○신문 ○○○ 대통령, 국무 회의 주재	○○신문 ○○○ 대통령, 국회 동의를 얻어 헌법 재판소장 임명	○○신문 ○○○ 대통령, △△ 법안에 거부 권 행사

- ① (가) ② (가),(나) ③ (가),(다)
- ④ (나),(다) ⑤ (가),(나),(다)

다음 장 계속

23. <보기1>의 행정 각부와 <보기2>의 관련 업무가 옳게 연결된 것은? (4점)

〈 보 기 1 〉	
A. 고용노동부	B. 국토교통부
C. 행정안전부	D. 보건복지부

〈 보 기 2 〉	
ㄱ. 실업 급여 지급	
ㄴ. 보육료 양육수당 지원	
ㄷ. 경찰관의 교통질서 유지	

- ① A - ㄱ ② B - ㄷ
 ③ C - ㄴ ④ D - ㄱ
 ⑤ A - ㄴ, ㄷ

24. 대통령의 주간 일정표를 보고 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (3점)

요일	주요 업무
월	ㄱ. A국과의 정상회담 참석
화	ㄴ. B 장관 탄핵 소추 의결
수	ㄷ. C 법무부 장관 임명
목	ㄹ. 국군의 날 기념식 참석
금	ㅁ. D시와 E시의 권한 쟁의 심판

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ

25. 법원과 사법권에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (3점)

- ① 사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다.
 ② 법원은 등기와 가족 관계 등록부에 관한 업무도 담당한다.
 ③ 최고 법원인 대법원과 고등 법원, 지방 법원 등으로 구성된다.
 ④ 대통령과 행정부에서 만든 명령 및 행정 처분이 헌법에 위반되었는지를 심사한다.
 ⑤ 사법권은 국회와 행정부가 만든 법을 구체적 사건에 적용하여 해결하는 권한이다.

26. <보기>의 각 사례는 각각 어느 법원에서 담당하는지 옳게 연결한 것은? (4점)

〈 보 기 〉	
(가) 15년 전 윤OO 씨와 김OO 씨는 사랑하여 결혼하였으나, 윤OO 씨는 남편 김OO 씨와 계속되는 다툼과 성격 차이 때문에 끝내 이혼을 결심하였다.	
(나) 권OO 씨는 얼음을 빨리 얼게 하는 기계를 개발하여 특허를 신청하였으나, 특허 심판원에서 거절을 당하였다. 이를 받아들이지 못한 권OO 씨는 재판을 받고 자 한다.	
(다) 어느 날, 최OO 씨는 시청에서 도시 계획 결정에 따라 자신의 건물을 수용할 것이라는 연락을 받았다. 당황한 최OO 씨는 대응할 방법을 찾고 있다.	

(가)	(나)	(다)
① 가정 법원	행정 법원	특허 법원
② 행정 법원	특허 법원	가정 법원
③ 가정 법원	특허 법원	행정 법원
④ 특허 법원	행정 법원	가정 법원
⑤ 행정 법원	가정 법원	특허 법원

27. 법원의 판결과 관련된 설명 중 옳지 않은 것은? (3점)

- ① 대법원은 판결의 최종적 효력을 가진다.
 ② 1심 판결에 불복하여 2심 재판을 청구하는 것을 항고라고 한다.
 ③ 2심 판결에 불복하여 3심 재판을 청구하는 것을 상고라고 한다.
 ④ 1심 재판이 지방 법원 단독 판사일 경우 2심은 지방 법원 합의부에서 담당한다.
 ⑤ 법원의 조직을 위계적으로 만들어 놓은 이유는 재판의 공정성을 확보하기 위해서이다.

뒷면 계속

28. 밑줄 친 ㉠~㉣ 중 옳지 않은 것은? (3점)

헌법 재판소는 국가 기관이 헌법을 위반하면 그 위반을 선언하여 헌법을 수호하고, 국가 권력을 통제하며 ㉠ 국민의 기본권을 보호한다. 헌법 재판관의 ㉡ 임기는 5년이며 연임할 수 있고, 헌법 재판소장은 ㉢ 국회의 동의를 얻어 재판관 중에서 ㉣ 대통령이 임명한다. 그리고 법률의 위헌 결정을 하기 위해서는 ㉤ 재판관 6명 이상의 찬성이 필요하다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉣ ⑤ ㉤

29. (가), (나)에 해당하는 헌법 재판이 옳게 연결된 것은? (4점)

(가) 법원에서 재판에 적용되는 법률이 헌법에 위반되는지를 판단하는 심판으로, 법원이 신청한다.

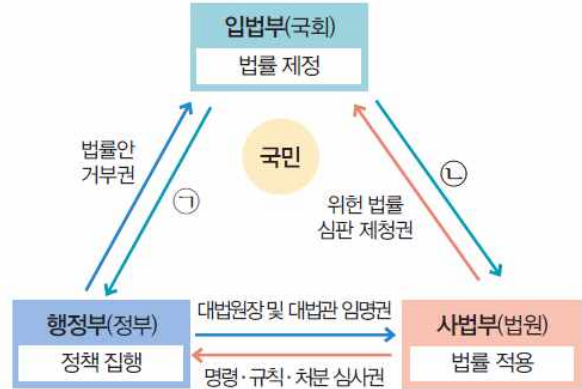
(나) 대통령, 고위 공무원이 헌법이나 법률에 위반되는 행위를 할 때 파면 여부를 판단하는 심판으로, 국회가 신청한다.

(가)

(나)

- | | |
|------------|----------|
| ① 헌법 소원 심판 | 정당 해산 심판 |
| ② 헌법 소원 심판 | 탄핵 심판 |
| ③ 위헌 법률 심판 | 탄핵 심판 |
| ④ 위헌 법률 심판 | 헌법 소원 심판 |
| ⑤ 탄핵 심판 | 위헌 법률 심판 |

30. 다음 표의 ㉠, ㉡에 들어갈 국가 기관의 권한을 옳게 연결한 것은? (4점)



㉠

㉡

- | | |
|---------------|-------------|
| ① 국정감사권 | 탄핵 심판권 |
| ② 국정조사권 | 대법원장 임명 동의권 |
| ③ 탄핵소추권 | 국정조사권 |
| ④ 국무총리 임명권 | 대법원장 임명 동의권 |
| ⑤ 대법원장 임명 동의권 | 탄핵 심판권 |

《 검은색 컴퓨터용 사인펜 이외의 펜으로 흔적을 남겨도 마킹한 것으로 판독될 수 있으므로, 정답 이외의 번호에 조금이라도 흔적이 남았다면 반드시 수정테이프로 정정하기 바랍니다. 》

수고하셨습니다.
끝.